MATERIAL DE APOYO ESTUDIANTIL

Lo elabora la **delegatura estudiantil de la Defensoría Estudiantil**. **No es información oficial de la UNED** ni sustituye al sitio institucional: cada dato remite a su fuente en **uned.ac.cr**. Aviso legal · De dónde sale cada dato

SEPA DÓNDE ESTÁ LA LÍNEA

Faltas y sanciones: su derecho a defenderse

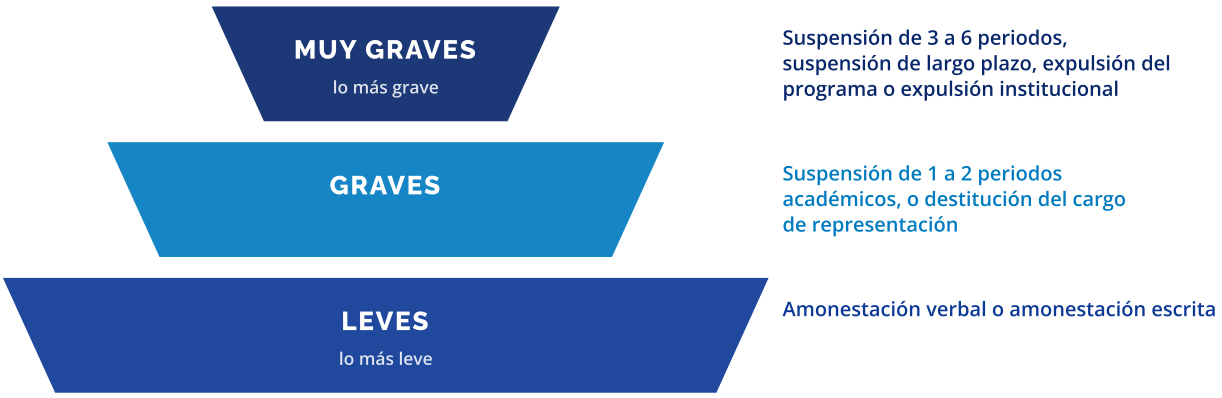
Qué es falta leve, grave y muy grave; qué sanción corresponde a cada una; y el procedimiento completo, con plazos, que la universidad está obligada a seguir antes de sancionarle.

Reglamento General Estudiantil, capítulo VII, arts. 20 a 36 (versión del 18 de junio de 2026).

Lo más importante de todo este folleto, en una línea: «Toda persona estudiante que sea sujeta a la apertura de un proceso disciplinario **puede acudir a la Defensoría Estudiantil de la UNED, con el fin de contar con asesoría y acompañamiento**».

RGE, art. 21, párrafo final **p. 61** . Y es gratuito: Reglamento de la DEFE, art. 20 **p. 11** .

¿Dónde se aplica el régimen disciplinario?



Dos faltas leves en un periodo = falta grave. Dos graves = falta muy grave. · RGE, arts. 23 a 26

En **todas** las actividades de la UNED o en su representación, **presenciales o virtuales**, dentro o fuera del país, si comprometen el buen nombre o la buena marcha de la UNED. Solo es falta lo que el reglamento tipifica como tal: las de los tres niveles que siguen.

RGE, arts. 21 y 22 **p. 61** . El desconocimiento del reglamento no exime de cumplirlo (art. 14, incisos f e i).

Faltas leves Art. 23

- Dañar la infraestructura mediante rótulos, dibujos, gráficos, avisos o cualquier otro.
- Perturbar la tranquilidad o el normal desarrollo de las actividades académicas **presenciales o virtuales**.
- Incumplir las normas de comportamiento en espacios comunes o entornos de aprendizaje.
- Incumplir los valores éticos del **Código de Ética** de la comunidad universitaria, dentro o fuera de la institución, en actividades públicas o privadas, presenciales o virtuales vinculables con la UNED, siempre que no se configure una falta de mayor gravedad.

Sanción: amonestación verbal o amonestación escrita (art. 26, inciso a). **Dos faltas leves en un mismo periodo académico se convierten en falta grave** (art. 24, párrafo final).

Faltas graves Art. 24

- Presentarse a cualquier actividad de la UNED bajo los efectos de drogas ilícitas, estupefacientes no recetados o bebidas alcohólicas.
- Alterar o entorpecer los procedimientos de matrícula, o procurar para sí o para otra persona la inscripción violando las normas de matrícula.
- Producir, traficar o divulgar, física o digitalmente, material pornográfico o incitante al odio, la violencia, el racismo o la discriminación por género, orientación sexual, identidad, etnia, clase social, religión u otro motivo contrario a la dignidad humana.
- Hurtar, dañar o intentar sustraer bienes físicos de la UNED, cuando cause daño o perjuicio.
- Utilizar instalaciones y recursos de la Universidad para fines ajenos a una actividad universitaria, sin autorización previa.
- Hacer uso incorrecto de los recursos informáticos o del equipamiento facilitado por la UNED, o de la red institucional.
- Divulgar información confidencial obtenida en los centros donde se realizan prácticas.
- **Poseer material de apoyo no autorizado o usar recursos o fuentes no permitidas durante una evaluación**, física o digital.
- Consumir, portar o vender drogas ilícitas, estupefacientes o bebidas alcohólicas en instalaciones o actividades oficiales.
- **Suministrar información falsa u omitir datos intencionalmente para acceder indebidamente a beneficios** otorgados por la institución.
- La **reincidencia de dos faltas leves** en un mismo periodo académico.

⚠ **Dos de estas faltas graves le pueden costar también la beca.** «Poseer material de apoyo no autorizado» durante una evaluación y «suministrar información falsa para acceder a beneficios» activan, además, el art. 25 del reglamento de becas (suspensión o revocatoria) y el art. 26 (cobro administrativo de todo lo exonerado).

Las denuncias son confidenciales (RGE, art. 33 **p. 68**) y las denuncias anónimas **no se tramitan salvo si se aportan las pruebas correspondientes** (Reglamento de la DEFE, art. 21 **p. 13**).

Faltas muy graves Art. 25

- **Cometer plagio** en un trabajo final de graduación o de investigación académica, en pregrado, grado o posgrado, en beneficio propio o de otras personas.
- **Cometer fraude académico** en las actividades e instrumentos de evaluación: sustracción, reproducción, alteración, falsificación, plagio, distribución o divulgación.
- **Usar IA** para vulnerar la privacidad, como fuente de información inexacta o falsa, para descalificar a otras personas o para violar la integridad académica.
- Sustraer fórmulas, cuestionarios de pruebas o cualquier documento de evaluación, notas o calificaciones.
- Alterar pruebas ya calificadas —correcciones, añadidos o documentos escaneados— para cambiar la nota.
- **Comprar, vender, divulgar o difundir** respuestas, solucionarios u otros instrumentos de evaluación.
- **Suplantar la identidad** o suministrar información falsa o incompleta en procesos institucionales.
- Violar, alterar o manipular los mecanismos institucionales de seguridad digital.
- **Agredir verbal o físicamente** a cualquier persona durante o con ocasión de actividades institucionales, dentro o fuera de las instalaciones o en medios digitales.
- Sustraer, hurtar, alterar o falsificar documentos oficiales de la UNED o de cualquier entidad pública.
- Distribuir, inducir o facilitar el uso de drogas ilícitas en instalaciones o actividades de la universidad.
- Destruir o intentar destruir deliberadamente bienes tangibles o intangibles del patrimonio universitario, del personal o del estudiantado.
- **Hostigamiento o acoso sexual**, según el reglamento de la UNED y la legislación nacional.
- **Amenazar** verbal o escrito, por cualquier medio, a cualquier persona.
- Portar armas de fuego, blancas u objetos peligrosos (con la excepción de personal activo de cuerpos policiales acreditado con credencial vigente).
- La **reincidencia de dos faltas graves** en un mismo periodo académico.

Qué sanción corresponde a cada falta Art. 26

Gravedad	Sanciones posibles
Leve	Amonestación **verbal** · Amonestación **escrita**
Grave	**Suspensión de uno a dos periodos académicos** (cuatrimestre o semestre) · **Destitución** por parte de la FEUNED del cargo en consejos, comisiones u órganos de la universidad
Muy grave	Hasta: **suspensión de tres a seis periodos académicos** · **suspensión de largo plazo** (más de seis periodos) · **expulsión del programa académico** (pierde la condición de estudiante en esa carrera, pero puede participar en otros programas) · **expulsión institucional** (no puede ingresar, matricular ni permanecer en ninguna carrera, programa, extensión, educación continua ni servicio estudiantil durante la vigencia de la sanción)

Fraude y plagio

Puede incluir la **pérdida de la asignatura o curso** y la **suspensión de los beneficios** que usted tuviera al momento de cometer la falta. Si el plagio es en un trabajo de investigación, se valora con criterio razonado el grado de afectación y las posibilidades de corrección, para definir medidas alternativas.

RGE, art. 26, inciso b **p. 66**.

Acceso a sitios no autorizados

Si accede, por medios electrónicos de la universidad, a sitios no autorizados, se le **revoca la clave** y pierde el derecho de uso de esos medios **durante el resto del periodo académico**.

RGE, art. 26, inciso b **p. 66**.

Soluciones alternativas

«En **todos** los casos se podrá valorar la aplicación de soluciones alternativas a los conflictos», aprobadas por una comisión que designa la dirección de escuela o la jefatura superior. Puede proponer alternativas de sanción de orden académico. **Pídalo expresamente.**

RGE, art. 27 **p. 67** · Protocolo de medidas disciplinarias alternas.

Cuatro reglas que juegan a su favor

Prescripción

Un (1) año desde que la dirección de escuela o la autoridad superior **conoce** la presunta falta. Pasado ese plazo, no se puede sancionar.

Arts. 29 y 30 **p. 67**.

Proporcionalidad

Las faltas se sancionan «**en proporción a la magnitud del hecho**».

Art. 26 **p. 65**, encabezado.

Circunstancias

Se consideran antecedentes, rendimiento académico, condiciones personales y sociales, **reconocimiento de la falta** y **arrepentimiento mostrado**.

Art. 31 **p. 68**.

Debido proceso

Sin procedimiento investigativo con **garantías constitucionales** no puede haber sanción.

Art. 32 **p. 68**.

⛔ **Mientras esté vigente una suspensión disciplinaria**, queda inhibida su participación en **cualquier** actividad universitaria. Y su beca se suspende **por el mismo periodo de la sanción**, una vez comunicada por la dirección de la unidad académica.

RGE, art. 29 **p. 67** · Reglamento general de becas, art. 25, inciso e **p. 19**.

Las faltas se consignan en el expediente de la persona estudiante (art. 26) y las sanciones se remiten a la ORAE para su registro (art. 34). El expediente es confidencial, pero la **DEFE puede consultarlo a solicitud suya** para gestionar su caso (art. 13, inciso b).

Los once pasos obligatorios del artículo 34

El debido proceso disciplinario, con sus plazos · RGE, arts. 34 y 35

1. **Traslado de cargos**
   Le describen hechos, pruebas, normas y posibles sanciones
2. **Usted responde**
   10 días hábiles para referirse y aportar prueba
3. **Audiencia oral y privada**
   Convocada con 5 días hábiles de antelación mínima
4. **Resolución final motivada**
   Notificada, con indicación de los recursos
5. **Recursos**
   5 días hábiles para revocatoria y apelación

Su derecho, en el propio reglamento

«Puede acudir a la Defensoría Estudiantil de la UNED, con el fin de contar con asesoría y acompañamiento» — art. 21

Si alguno de estos pasos falta o se salta, el procedimiento tiene un vicio y usted lo puede alegar. Marque en la casilla los que sí se cumplieron en su caso.

1. **Expediente**
   Se confecciona un expediente físico o digital con toda la información del caso, incluida la designación formal de la persona encargada de la investigación.
2. **Análisis previo**
   Se determina si la falta existe. **Si no amerita investigación**, debe dictarse una resolución motivada de archivo y comunicarse a quien denunció.
3. **Traslado de cargos**
   Debe describirle **los hechos, las pruebas, las normas presuntamente violentadas y las posibles sanciones**, y darle acceso al **expediente completo**.
4. **Advertencia de su derecho a defensa**
   Se le debe advertir que puede ser asesorado por una persona profesional en derecho, **o por la Defensoría Estudiantil o la FEUNED**.
5. **Notificación personal**
   La notificación inicial **siempre** debe entregarse personalmente a la persona investigada.
6. **Diez días hábiles para responder**
   Desde el traslado de cargos, para referirse a los hechos, ofrecer o aportar prueba y señalar lugar para notificaciones. **Si no tuvo acceso inmediato al expediente, el plazo corre desde que ese acceso queda garantizado.**
7. **Señalamiento de lugar para notificaciones**
   Preferiblemente un correo electrónico. Si no lo señala, se le tienen por notificadas las resoluciones **24 horas** después de dictadas.

8 **Audiencia oral y privada**
Para referirse a los hechos, recibir y formular preguntas a testigos y escuchar las conclusiones. **Debe convocarse con al menos cinco (5) días hábiles de antelación.**

9 **Sin paralizaciones injustificadas**
El procedimiento no puede estar más de **un mes calendario** sin gestión, y se procura concluirlo en un máximo de **dos meses**.

10 **Resolución final motivada**
Debidamente fundamentada y notificada a usted.

11 **Indicación de recursos**
La resolución debe indicar que existen los recursos de revocatoria y apelación, el **plazo del quinto día hábil** y el **medio** para presentarlos.

Recursos contra la resolución final Art. 35

Usted tiene 5 días hábiles
Para plantear **revocatoria y apelación**, ambos **ante quien resolvió**, contados desde la notificación.

Ellos tienen 5 días hábiles
Quien dictó la resolución debe resolver la **revocatoria** en ese plazo. Si la rechaza, debe comunicárselo **debidamente argumentado**.

Y la alzada, 8 días hábiles
Resuelta la revocatoria, el expediente completo pasa a la **jefatura superior jerárquica**, que tiene 8 días hábiles desde que lo recibe.

⚠ **Cuente los días desde la notificación, no desde que se enteró.** Y si no señaló lugar para notificaciones, la resolución se le tiene por notificada 24 horas después de dictada — con el plazo corriendo. Por eso el correo institucional no es un detalle: es su domicilio legal ante la universidad.

Prueba en entornos virtuales

Para los hechos ocurridos en entornos de aprendizaje virtuales, **los informes generados por la plataforma o el sistema se consideran pruebas válidas**. Si usted va a alegar un fallo técnico, pida el informe de la plataforma y guarde sus propias capturas con fecha y hora.

RGE, art. 34 **p. 69** .

Doble condición. Si usted es a la vez persona estudiante y funcionaria de la UNED, sus actuaciones como estudiante se someten a este reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad laboral (arts. 28 y 36).

Su plan de acción, en orden

1 **No responda en caliente ni firme nada sin leer**
Tiene **10 días hábiles** desde el traslado de cargos. Úselos.

2 **Escriba a la DEFE el mismo día**
Línea gratuita **800-888-3333**, defensoria@uned.ac.cr, o hable con su persona delegada en la Sede San José. **Aporte de inmediato la documentación que le notificaron**, para su valoración y trámite.

3. **Pida el expediente completo**
   Es su derecho y, sin acceso garantizado, el plazo de los 10 días hábiles no empieza a correr.
4. **Señale un lugar para notificaciones**
   Preferiblemente su correo institucional, y revíselo.
5. **Ofrezca prueba y pida la audiencia**
   Testigos, capturas, correos, informes de plataforma, orientación académica.
6. **Valore pedir una solución alternativa**
   El art. 27 la permite *en todos los casos*.
7. **Si la resolución le es adversa, recurra dentro del quinto día hábil**

Qué exactamente puede hacer la DEFE por usted

Asesoría

Cuando necesita ilustración, consejo, información, recomendación o proposición sobre un asunto propio de su condición estudiantil.

> Reglamento DEFE, art. 19, inciso a **p. 11** .

Denuncia

Cuando plantea un hecho que, desde su perspectiva, violenta sus derechos e intereses y requiere tutela de la DEFE.

> Reglamento DEFE, art. 19, inciso b **p. 11** .

Defensa técnica

Cuando le notifican un procedimiento investigativo y requiere **defensa formal dentro del proceso, por medio de una persona profesional en derecho asignada por la DEFE**.

> Reglamento DEFE, arts. 19 inciso c) y 29 **p. 11** · RGE, art. 34, punto 4 **p. 69** .

💡 **Qué debe incluir su gestión ante la DEFE** (art. 21 del Reglamento de la DEFE): el tipo de gestión (asesoría, denuncia o defensa técnica); su nombre completo, número de documento de identidad y medio de notificación; y la sede a la que pertenece. Si es denuncia, agregue el nombre de la persona contra la que la interpone, los hechos **de forma clara, ordenada y cronológica**, y las pruebas o la indicación de dónde obtenerlas.

Sus derechos, en el propio reglamento

- ✓ Presentar recursos de defensa o reclamo, fundamentados en elementos probatorios, ante las instancias que correspondan, cuando considere lesionados sus derechos en lo académico, administrativo o personal. (art. 15, inciso h)
- ✓ **Acudir a la Defensoría Estudiantil cuando lo estime necesario.** (art. 15, inciso o)
- ✓ Expresar con libertad sus convicciones dentro de un marco de respeto mutuo. (art. 15, inciso a)
- ✓ Hacerse representar ante los órganos universitarios. (art. 15, inciso b)
- ✓ Disponer de un registro único de su historial académico. (art. 15, inciso g)
- ✓ Organizarse en función de sus propios intereses, iniciativas y aspiraciones. (art. 15, inciso i)
- ✓ Contar con opciones accesibles y pertinentes para las diversas poblaciones estudiantiles. (art. 15, inciso q)

Defensoría Estudiantil
Línea gratuita **800-888DEFE (800-888-3333)**
2527-2660 · 2527-2666 · 2527-2673 · 2527-2675
defensoria@uned.ac.cr · Lunes a viernes 8:00–16:30

Delegatura Sede San José
Sede San José, Barrio Escalante
Martes a sábado, 8:00 a.m. – 4:30 p.m.
2527-3000 · WhatsApp 2280-7709

FEUNED
Representación estudiantil y asesoría en el proceso disciplinario
2253-6008, ext. 106 y 107
feuned@uned.ac.cr

Fuente: Reglamento General Estudiantil, arts. 20 a 36 **p. 61** (versión del 18/06/2026) · Reglamento de la Defensoría Estudiantil de la UNED (versión del 29/05/2025) · Protocolo de medidas disciplinarias alternas. Ante cualquier diferencia prevalece el texto oficial vigente. **Este folleto no sustituye la asesoría jurídica del caso concreto.**

Fuentes normativas de este folleto

Todo lo que afirma este folleto sale de los documentos de abajo. Las direcciones se tomaron de la página oficial de **reglamentos y procedimientos del área estudiantil** del CIDREB, consultada el 3 de setiembre de 2026.

Cómo leer las citas. El texto azul subrayado es un **enlace**: abre el PDF oficial en el sitio de la UNED, ya colocado en la página del artículo. La etiqueta **p. 61** que va a la par repite esa página para quien lea el folleto **en papel** o con un lector que no salte solo; es la página que muestra el visor, no el número impreso al pie del reglamento. Si un enlace dejara de abrir, busque el documento por su nombre en https://www.uned.ac.cr/docencia/cidreb/cidi/normativa-universitaria/reglamentos-y-procedimientos-asociados/estudiantil

Documento oficial y dirección	Artículos citados	Páginas del PDF
Protocolo para la aplicación de medidas disciplinarias alternas a estudiantes de la UNED que han incurrido en falta leve o grave según el Reglamento General Estudiantil Dirección de Asuntos Estudiantiles / OAS https://www.uned.ac.cr/docencia/images/cidreb/Protocolo_Reglamento_General_Estudiantil.pdf	—	—
Reglamento de la Defensoría Estudiantil de la UNED Consejo Universitario, sesión ordinaria 3074-2025 del 29/05/2025 https://www.uned.ac.cr/docencia/images/Reglamento_Defensoría_Estudiantil_200625.pdf	**Art. 19, 20, 21**	**11, 13**
Reglamento general de becas de pregrado y grado y de apoyos complementarios de la UNED última reforma: sesión ordinaria 3148-2026 del 27/08/2026 https://www.uned.ac.cr/docencia/images/Reglamentos/Reglamentobecas_pregradogradoUNED_270820 26.pdf	**Art. 25**	**19**
Reglamento General Estudiantil Consejo Universitario, sesión extraordinaria 3133-2026 del 18/06/2026 https://www.uned.ac.cr/docencia/images/Reglamentos/Reglamento_estudiantil_18-6-26_-observaciones-14-8.pdf	**Art. 20, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34**	**61, 65, 66, 67, 68, 69**

Aviso. Material de divulgación elaborado por la delegatura estudiantil de la Defensoría Estudiantil (DEFE) de la UNED. No sustituye el texto oficial ni constituye una resolución administrativa: **ante cualquier diferencia prevalece la normativa vigente publicada por el CIDREB** y las indicaciones de la DEFE. Normativa verificada el 3 de setiembre de 2026.

DEFE
800-888-3333
defensoria@uned.ac.cr